



목차

1. 특허의 역사
2. 사적 입법(private bill)의 절차
3. 시작
4. enactment를 통한 발명의 보호
5. Non obstante 조항과 일할 권리
6. 회사 특허의 제한과 규제
7. specification과 그것의 concealment
8. 특허 연장
9. 의회에 의한 보상 : 대안
10. restoration과 renewal; 갱신 비용
11. re-dating과 우선권 분쟁
12. 사적 사업의 종료(ending)

1. 특허의 역사

-(1) 특허법의 발전에 있어서 private legislation의 역할은 상당히 간과되어왔다.

-(2) 하지만, 특허의 역사는 ‘침묵’의 시기로 특징지어진다.

-(2) Boehm과 Silberston의 선언(statement)에 대해 도전한다. “독점법 이후로 200년 넘는 시간동안 어떠한 중요한 특허 법(제도, statute)도 없었다. 이러한 주장은 일견 맞는 것 같다. 하지만 의회가 특허와 발명을 고려하여 한 많은 활동을 간과한 것이다. 17세기와 18세기에도 많은 특허 법안이 있었다. 그것이 사적 입법이었을 뿐이다. 이 책의 논의는 어떻게 얼마큼의 범위로 사적 입법의 ‘예외’가 허용되었는지, 그리고 그것이 어떻게 일반적인 법안으로 자리잡았는지에 대한 것이다.

- (2) 간단하게 말해, 모든 개개인의 사람들은 의회에게 탄원할 권리와, 법에게 그들 자신만을 도와달라고 요청할 권리를 가진다. 만약 의회의 어떤 법(Act)이든 나의 무언가를 금지한다면, 나는 의회에 그것의 적용으로부터 배제될 것을 요청할 수 있다. 마찬가지로 당신이 다른 사람의 동일한 권리행사에 무임승차할 수도 있다. 물론 그렇다고 해서 당신이 당신을 위한 특별한 법을 만들어달라고 해서, 당신에게 특별한 조건을 보장한다거나 특별한 법을 만들어줄 것라는 것을 보장할 수는 없다.

- (2) 한 사람이 사적 법안을 성공적으로 입안, 통과시키면 다른 사람들도 같은 방식으로 사적 법안을 입법하게 된다. 이를 통해 법의 발전과 진화가 일어나게 된다. 간단하게 말해, private legislation은 어떤 것과도 연결될 수 있기 때문에, 정책을 테스트해볼 기회의 장이 된다.

- (2) Clifford는 그의 세미나 자료에서, “매년 시간이 갈수록 의회의 기록을 보면, 근래의 거의 모든 거대한 산업적, 사회적 운동은 사적 입법의 필요에 의해 일어나게 되었다. (중략) 의회는 private bill을 다루면서 매우 높은 가치의 경험을 축적하였고, 때로는 지역 규정들이 틀렸다는 것이 증명되었을 때 이를 변경하고 정정할 수 있었고, 결국 이 규정들을 일반적인 법안의 안전한 토대로 정초할 수 있었다.

- (3) Frederick Spencer (1911) - “... 그럴듯한 법(constitution)을 만들고 싶은 사람에게 18세기의 local Acts 이상의 좋은 자료는 없었다.

- (3) 의회가 최종적으로 입법(enact)한 일반 규칙들을 해석하기 시작함에 있어, 법원(재판부)가 private Acts에 얼마만큼의 비중을 두고 보았는지도 살펴볼 것이다.
- 지금까지의 일반적이고 보편적인 특허의 역사는 private legislation에 거의 비중을 두지 않았다. MacLeod의 글을 보면 그것이 나타나있다. “의회는 특허권자가 특허의 기한을 연장해달라고 요청하거나 더 많은 권한을 갖기 위해 private Act를 입법하고자 할 때, 아주 때때로 개인들의 특허에 대해 논의했다.”
- 지금까지의 역사는 특허의 우여, 법률가들의 관행, 그리고 특허의 종류와 수에 초점이 맞춰져 있었고, legislation governing practice에 대해서는 그렇지 않았다. 하지만 이 책의 이야기의 극장은 분명히 의회이고, 특허 정책을 지시한 배우들은 상하원 의원이다. (petitioners는 아니다.)